

1507522-61.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... consistentes em condenações por tráfico de drogas e roubo (processo nº 0000184-35.2017 - fls. 102 e 158/159; processo nº 0017792-05.2011 - fls. 102 e 110). Ainda nessa etapa, verifico que o crime fora praticado durante o repouso noturno, circunstância que extrapola o comum ao tipo, recrudesce a conduta e exigindo reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena 1/3 acima do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1507522-61.2019.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Inquérito Policial - 2273464/2019 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 4825041 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6740/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 6736/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2273464 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 507/2019 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Julio Duarte Salgado

Vítima:

Wiris Yuri de Freitas Martins

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, III do CP.

Aos 16/08/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, ALEX JULIO DUARTE SALGADO, acompanhado do DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas a vítima e as testemunhas PM Cleriston Braga dos Santos e PM Vítor Ferreira Brito dos Santos, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que

se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ALEX JULIO DUARTE SALGADO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso III, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 29 de junho de 2019, durante a madrugada, na Rua Capitão José Verdi, nº 1224, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, fazendo uso de uma chave mixa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no veículo VW/Gol 1000, verde, ano 1994, placas CAW-2288/São José do Rio Preto -SP, pertencente à W.Y.F.M. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão (fls. 07/09), auto de entrega (fls. 16/17), laudo da chave mixa (fls. 19/22) e auto de avaliação indireta (fls. 41). A denúncia foi recebida em 05 de março de 2020 (fls. 90/91). O réu foi citado (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 139). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 15), negou a subtração. Alega que na madrugada dos fatos estava em sua residência quando um conhecido seu, "Magrão", apareceu conduzindo o veículo Vw/Gol. Depois de um tempo "Magrão" foi embora e deixou o veículo na posse do réu. Não sabia que era fruto de ilícito, e por isso saiu conduzindo o veículo pelas ruas da cidade, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar. A chave do carro lhe foi entregue por "Magrão". Não sabe onde "Magrão" pode ser encontrado. Em juízo afirmou que na época vendia drogas, e uma pessoa que não conhece deixou o carro em "penhora" em troca de porções de droga, e o réu decidiu andar com ele pela cidade. Viu que a chave que ligava o veículo não era própria para o carro, que tinha algo errado, mas não se importou. A vítima W.Y.F.M., na fase policial (fls. 12), bem como em juízo, declarou que, na madrugada dos fatos, por volta da 01:30, deixou seu veículo estacionado defronte à sua residência. Dormiu e quando saiu pela manhã notou o furto. Não viu a ação dos furtadores. Os policiais militares Cleriston e Vitor Ferreira, na fase policial (fls. 13 e 14), bem como em juízo, narraram que, no dia dos fatos, foi irradiado via COPOM que um veículo VW/Gol, de cor verde e placas CAW-2280, havia sido furtado durante a madrugada. Durante patrulhamento de rotina cruzaram com o citado veículo, dando ordem de parada ao motorista, ora réu. Ressaltam que em um primeiro momento o réu se recusou a deixar o carro para efetuaram a revista pessoal. Questionado sobre o veículo, ele disse que lhe havia sido entregue por um tal de "Magrão", do qual não sabia outras informações além do vulgo. Eis a prova colhida. A narrativa da vítima tornou certa as circunstâncias do furto: seu veículo foi subtraído defronte à sua residência, durante a madrugada. É fato incontroverso que logo pela manhã, cerca de 07:00, o réu foi encontrado conduzindo o carro furtado, o qual tinha uma chave-mixa na ignição. Conquanto o réu negue a autoria do crime, alegando que o veículo lhe foi entregue por um terceiro, nada apresentou que pudesse corroborar sua narrativa, sequer indicando o nome do suposto "Magrão". Ademais, não se crê que o réu, traficante confesso à época dos fatos, iria sair com um veículo com a porta arrombada e chave mixa na ignição - portanto obviamente produto de ilícito - para dar um "passeio", sujeitando-se a ser preso em flagrante. Tais alegações se mostram absolutamente espúrias. Nesse contexto, sendo certo que ele conduzia o veículo horas depois da subtração, conclui-se que o réu foi o autor do furto. O laudo de fls. 19/22 atestou a eficácia da chave-mixa, a qual fora utilizada para acionar o veículo. Assim, reconheço a prática do furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal). Por fim, deixo de reconhecer a causa de aumento do crime praticado em repouso noturno (art. 155, §1º, do CP). Embora incontroversa a circunstância, no Tema Repetitivo nº 1.087 o Eg. STJ reconheceu a incompatibilidade da causa de aumento com o furto qualificado. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por tráfico de drogas e roubo

(processo nº 0000184-35.2017 - fls. 102 e 158/159; processo nº 0017792-05.2011 - fls. 102 e 110). Ainda nessa etapa, verifico que o crime fora praticado durante o repouso noturno, circunstância que extrapola o comum ao tipo, recrudesce a conduta e exigindo reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena 1/3 acima do mínimo legal, em 02 e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial fechado, ante as circunstâncias judiciais negativas, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face da insuficiência para prevenção e reprovação da conduta. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ALEX JULIO DUARTE SALGADO às penas de 02 e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Anoto que a destinação das apreensões já foi resolvida às fls. 85, 90/91 e 98. Condeno o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz. Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.